



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

2026 - "Año de los Derechos Humanos por la Memoria, la Verdad y la Justicia. A 50 años de la última Dictadura cívico militar"

Resolución

Número: RESO-2026-138-GDEBA-MECONGP

LA PLATA, BUENOS AIRES

Miércoles 25 de Marzo de 2026

Referencia: EX-2026-05804646- -GDEBA-DPAJMECONGP

VISTO el EX-2026-05804646- -GDEBA-DPAJMECONGP por el cual tramitan las actuaciones relacionadas con bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del partido de San Isidro, y

CONSIDERANDO:

Que el Municipio de San Isidro en el marco de lo establecido en el artículo 38 del Decreto-Ley N° 9533/80, solicita la administración, uso, goce y explotación de ciertos inmuebles de dominio público de la Provincia de Buenos Aires que se encuentran ubicados en la zona costera del río de La Plata en dicho municipio;

Que la Dirección de Abordaje Territorial y la Dirección de Estudio Dominial y Actos Administrativos realizaron el informe de firma conjunta (IF-2026-05807797-GDEBA-DATMECONGP), a través del cual fundamentó, determinó y adjuntó la documentación que acredita la correspondiente titularidad de la Provincia de Buenos Aires sobre los inmuebles de dominio público solicitados;

Que el artículo 38 del Decreto-Ley N° 9533/80 y modificatorios establece que el Poder Ejecutivo podrá delegar en las Municipalidades la tenencia y administración de inmuebles fiscales provinciales cuando la ubicación y características de los mismos aconseje la medida;

Que asimismo dispone que en tales casos, la respectiva comuna podrá a su vez conceder el uso de los inmuebles a terceros con sujeción a las disposiciones de la presente Ley, agregando que el canon que se determine de conformidad a las pautas previstas en el artículo 28 de la presente ley y se perciba en esos supuestos ingresará al patrimonio municipal, el sesenta por ciento (60%) se afectará al Municipio en compensación por la gestión administrativa y el cuarenta por ciento (40%) restante el Municipio lo transferirá a la Provincia en compensación por el uso del inmueble fiscal utilizado por un tercero;

Que el artículo 3° del Decreto N° 591/17E delega en el Ministerio de Economía la facultad conferida por el

artículo 38 del Decreto Ley N° 9533/80 y modificatorios;

Que la Dirección Provincial de Recursos Inmobiliarios Fiscales del Ministerio de Economía, ha tomado intervención en el marco de las competencias conferidas por el Decreto N° 22/20 y modificatorios;

Que la Asesoría General de Gobierno en su intervención evoca que, oportunamente, se deberá agregar la respectiva ordenanza del Honorable Concejo Deliberante prevista en la cláusula décimo quinta del Convenio suscripto;

Que, a su turno, Fiscalía de Estado señala que corresponde a la autoridad de aplicación relevar el estado de las ocupaciones existentes, determinando si cuentan con permiso vigente otorgado por la Provincia y en caso de carecer de aquél, el Municipio deberá determinar los cánones pertinentes debiendo efectuar la autoridad de aplicación el análisis de razonabilidad del monto fijado e instrumentar los mecanismos necesarios para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 38 del Decreto Ley N° 9533/80. Asimismo respecto a la exención de pago del canon conforme a lo dispuesto por el artículo 29 de la norma citada señala que es una medida excepcional y de aplicación restrictiva a casos debidamente fundados, lo que deberá ser tenido en cuenta por la autoridad de aplicación;

Que, habiendo tomado intervención Asesoría General de Gobierno, Contaduría General de la Provincia de Buenos Aires y Fiscalía de Estado, corresponde dictar el pertinente acto administrativo;

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 38 del Decreto-Ley N° 9533/80 y modificatorios y el artículo 3° del Decreto N° 591/17E;

Por ello,

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES
QUE LE CONFIERE EL DECRETO N° 591/17 E
EL MINISTRO DE ECONOMÍA
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

ARTÍCULO 1º. Delegar a la Municipalidad de San Isidro la tenencia y administración de los bienes inmuebles de dominio público de propiedad de la Provincia de Buenos Aires, identificados en el Anexo I (IF-2026-05813064-GDEBA-DPRIFMECONGP), de conformidad con los términos establecidos en el Convenio suscripto entre el Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires y el Municipio de San Isidro identificado como CONVE-2026-09773255-GDEBA-DCYATJMECONGP, que forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2º. Dejar establecido que la aplicación del artículo 29 del Decreto Ley Nº 9533/80 y modificatorios es una medida excepcional y de aplicación restrictiva a casos debidamente fundados.

ARTÍCULO 3º. Disponer oportunamente, la inscripción de los bienes inmuebles identificados en el Anexo I (IF-2026-05813064-GDEBA-DPRIFMECONGP) en el Registro de Bienes Inmuebles del Dominio Público previsto en el artículo 18 bis del Decreto Ley Nº 9.533/80 y sus modificatorios.

ARTÍCULO 4º. Registrar, notificar al Fiscal de Estado y a la Municipalidad de San Isidro, comunicar a la Contaduría General de la Provincia, a la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) y a la Secretaría General, pasar a la Dirección Provincial de Recursos Inmobiliarios Fiscales. Publicar, dar al Boletín Oficial y al SINDMA. Cumplido, archivar.

Digitally signed by LÓPEZ Pablo Julio
Date: 2026.03.25 18:28:29 ART
Location: Provincia de Buenos Aires

Pablo Julio López
Ministro
Ministerio de Economía

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE
GOBIERNO BS.AS., ou=SUBSECRETARIA DE
GOBIERNO DIGITAL, serialNumber=CUIT 30715124234
Date: 2026.03.25 18:28:30 -03'00'